

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4359/2530

บริษัท เบอร์ ลียุคเกอร์ จำกัด
บริษัท เชียงใหม่ โซต นา จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 821

ช. เคยเป็นกรรมการบริษัทจำเลย และยังคงเป็นผู้ถือหุ้นของจำเลย ช.ได้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นจำเลยตลอดมาเมื่อช. ไปติดต่อและทำสัญญาซื้อสินค้ากับโจทก์ ก็แสดงนามบัตรว่าทำงานกับจำเลยทั้งจำเลยมิได้ปฏิเสธการที่ ช. สั่งซื้อสินค้าจากโจทก์เป็นเวลานานกว่าปี ดังนี้ พฤติการณ์เท่ากับจำเลยได้รับรู้ยอมให้ ช.เชิด ตัวเองเป็นตัวแทนของจำเลย.

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระค่าสั่งซื้อสินค้าเครื่องมือวิทยาศาสตร์จากโจทก์ เป็นเงิน 50,616 บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่เคยสั่งซื้อหรือรับสินค้าจากโจทก์ความจริงโจทก์ขายสินค้าให้นายชาญชัย ตริสุขศิริวิวัฒน์

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 50,616 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นตามที่คู่ความนำเสนอสืบรับกันว่า นายชาญชัย ตรีสูขศิริวัฒน์ เคยเป็นกรรมการบริษัทเชียงใหม่โชตนา จำกัด จำเลย มาก่อน ขณะนี้ก็ยังเป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งของจำเลย มีข้อวินิจฉัยว่าจำเลยได้สั่งซื้อและ รับสินค้าจากโจทก์กับค้างชำระหนี้โจทก์หรือไม่ ได้ความจากนายสันติ เคหะสุขเจริญ พยานโจทก์ซึ่งเป็นผู้จัดการฝ่ายขายของโจทก์ว่า เมื่อปลายปี พ.ศ.2524 นายชาญชัย ตรีสูขศิริวัฒน์ ไปติดต่อซื้อสินค้ากับพยานโดยแสดงนามบัตรว่าทำงานกับจำเลย ตามเอกสารหมายเลข 16 เนื่องจากไม่มีสินค้าในตอนนั้น นายชาญชัยจึงทำสัญญาซื้อ สินค้ากับโจทก์พร้อมกับวางเงินมัดจำจำนวน 10,656 บาทไว้ ตามเอกสารหมายเลข 17 และ 11 หลังจากนั้นประมาณ 2 เดือน เมื่อสินค้าตามสั่งมาจากต่างประเทศ จึงได้จัดส่งสินค้าให้จำเลย ซึ่งนายกิตติ เล็กสมบุรณ์ ผู้จัดการสาขาบริษัทสากล ทรานสปอร์ตเตชั่น จำกัด ได้รับขนสินค้าโจทก์ส่งแก่จำเลยตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2525 ตามเอกสารหมายเลข ป.จ.1 แล้วนั้น เห็นว่า หากจำเลยมิได้รู้เห็นการสั่งซื้อสินค้า จากโจทก์ อย่างน้อยเมื่อจำเลยได้รับสินค้าจากโจทก์ก็ควรแจ้งหรือจัดส่งสินค้าคืน โจทก์ในเวลาอันสมควรมิใช่ปล่อยให้เวลาผ่านไปเป็นเวลานานกว่าปี ต่อเมื่อโจทก์มี หนังสือทวงถามให้ชำระหนี้ตามเอกสารหมายเลข 12 จำเลยจึงเพิ่งจะตอบปฏิเสธ ถึง กระนั้นนายอานนท์ ศิลมัย ผู้จัดการจำเลยก็รับรู้ตลอดว่า นายชาญชัยสั่งซื้อสินค้าจาก โจทก์และมิได้หักทวง พิจารณากรณีที่นายชาญชัยเคยเป็นกรรมการจำเลย และ ปัจจุบันก็ยังเป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งของจำเลย กับได้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นจำเลยตลอดมา ประกอบกับจำเลยมิได้ปฏิเสธการสั่งซื้อสินค้าโจทก์เป็นเวลานานกว่าปี จึงมี พฤติการณ์เท่ากับว่าจำเลยได้รับรู้ยอมให้นายชาญชัย ตรีสูขศิริวัฒน์ เชิดตัวเองเพื่อ ให้โจทก์หลงเชื่อนายชาญชัยเป็นตัวแทนของจำเลย การกระทำของนายชาญชัยดัง

กล่าว จำเลยจึงต้องผูกพันรับผิดชอบต่อโจทก์ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้จำเลยชำระเงินตามฟ้องแก่โจทก์ชอบแล้ว ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(สง่า ศิลปประสิทธิ์-ชูเชิด รักตะบุตร-ธีรพันธุ์ รัศมิทัต)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>